TRYOUT UJIAN PROFESI ADVOKAT PERADI

PETUNJUK PENGISIAN SOAL PILIHAN BERGANDA

1. DUDUK YANG RAPI DAN SOPAN SERTA TIDAK BERISIK.
2. PESERTA DIWAJIBKAN MEMBAWA ALAT TULIS SENDIRI DAN TIDAK MEMINJAM DARI TEMAN DISEBELAH.
3. PASTIKAN MEMBAWA PENSIL 2B DENGAN KUALITAS BAIK.
4. SOAL PILIHAN BERGANDA BERJUMLAH 120 (SERATUS DUA PULUH) SOAL DARI 7 (TUJUH) MATERI, YAITU : PERAN & FUNGSI ORGANISASI ADVOKAT, KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA, HUKUM ACARA PERDATA, HUKUM ACARA PIDANA, HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA, HUKUM ACARA PERSELISIHAN PERBURUHAN, HUKUM ACARA PERADILAN TUN.
5. WAKTU ATAU DURASI UNTUK MENJAWAB SOAL PILIHAN BERGANDA ADALAH 120 MENIT ATAU 2 JAM, SEHINGGA UNTUK 1 SOAL DIKERJAKAN DALAM WAKTU 1 MENIT.
6. DAHULUKAN MENJAWAB SOAL YANG MUDAH TERLEBIH DAHULU, SOAL YANG SULIT DIULANGI KEMUDIAN.
7. PESERTA TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA BUKU ATAU CATATAN SERTA KERJASAMA DENGAN SESAMA PESERTA.
8. USAHAKAN MENJAWAB SELURUH SOAL PILIHAN BERGANDA, KARENA HANYA JAWABAN YANG BENAR SAJA YANG DINILAI.
9. JAWABAN DENGAN CARA MEMILIH SALAH SATU JAWABAN YANG BENAR DENGAN TANDA SILANG “X”
10. TRYOUT INI HANYA UNTUK MENGUJI DAN MELATIH KEMAMPUAN PESERTA UJIAN SEBAGAI PERSIAPAN MENGHADAPI UJIAN PROFESI ADVOKAT (UPA).

SELAMAT MENGERJAKAN

SEMOGA BERHASIL

HUKUM ACARA PIDANA

1. Salah satu hak terdakwa dalam hukum acara pidana adalah mengajukan eksepsi, yang diajukan terhadap :

A. Surat dakwaan jaksa kabur
B. Surat tuntutan Jaksa
C. Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian
D. Replik Jaksa

2. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan oleh :

A. Jaksa Penuntut Umum
B. Majelis Hakim
C. Jaksa Agung
D. Terdakwa

3. Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejas saat ditangkap atau ditahan. Dalam Pasal berapa hal ini diatur KUHAP :

A. Pasal 20 KUHAP
B. Pasal 69 KUHAP
C. Pasal 197 KUHAP
D. Pasal 244 KUHAP

4. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi dua syarat yaitu syarat formil dan materiil. Apabila syarat formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut :

A. Batal demi hukum
B. Dapat dibatalkan
C. Batal saja
D. Harus diperbaiki oleh Penuntut Umum

5. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berisi/memuat :

A. Tempat tindak pidana dilakukan
B. Waktu tindak pidana dilakukan
C. Unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan
D. Jawaban A, B dan C benar

6. Keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan mengenai hal :

A. Yang dilihat sendiri oleh Terdakwa
B. Yang dialami sendiri oleh Saksi
C. Yang didengar sendiri oleh Terdakwa
D. Yang diketahui sendiri oleh Penyidik

7. Undang-undang yang mengatur Hukum Acara Pidana adalah :

A. UU No. 18 Tahun 1981
B. UU No. 15 Tahun 1991
C. UU No. 8 Tahun 1981
D. UU No. 5 Tahun 1985

8. Yang dapat dijadikan alasan penangguhan penahanan, kecuali :

A. Tidak akan menghilangkan barang bukti
B. Tidak akan melarikan diri
C. Tidak akan mengulangi lagi tindak pidana
D. Atas permintaan keluarga Terdakwa

9. KUHAP menetapkan beberapa jenis penahanan, kecuali :

A. Penahanan rumah tahanan negara
B. Penahanan penjara
C. Penahanan kota
D. Penahanan rumah

10. Penyidik dapat menahan Tersangka tanpa perpanjangan paling lama :

A. 20 hari
B. 30 hari
C. 60 hari
D. 90 hari

11. Berapa lama waktu diperlukan bagi penyidik, untuk menentukan sikap apakah seorang Tersangka yang ditangkap, akan diteruskan dengan penahanan atau tidak :

A. 2 hari
B. 1 hari
C. 1 minggu
D. 2 minggu

12. Peran Penasehat Hukum, mendampingi Tersangka pada pemeriksaan Penyidikan adalah :

A. Ikut menentukan jalannya pemeriksaan
B. Bekerjasama dengan Penyidik
C. Melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan
D. Memberikan jawaban kepada Penyidik

13. Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada:

A. Pengadilan Negeri
B. Tersangka
C. Kejaksaan/Penuntut Umum
D. Menunggu keputusan pengadilan

14. Berkas perkara yang dipelajari/diteliti oleh Penuntut Umum (PU), ternyata belum lengkap. Untuk itu tindakan Penuntut Umum :

A. Melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan
B. Membuat surat dakwaan
C. Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik, disertai petunjuk
D. Menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri

15. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan :

A. Tersangka
B. Tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan/Penuntut Umum
C. Barang bukti
D. Menunggu keputusan Jaksa Penuntut Umum

16. Berapa lama proses pemeriksaan pra peradilan, sampai dengan dijatuhkan putusan oleh Hakim :

A. 3 hari
B. 7 hari
C. 1 minggu
D. 10 hari

17. Sebagai Pengganti visum et repertum dalam kasus pidana, Majelis Hakim dapat juga mendengarkan keterangan yang diperoleh dari :

A. Saksi a de charge
B. Saksi mahkota
C. Bukti-bukti tertulis yang dimiliki korban
D. Saksi Ahli

18. Permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, apabila :

A. Diajukan lewat waktu 14 hari setelah putusan diterima
B. Tidak diajukan memori/risalah kasasi
C. Dikirim langsung tanpa melalui Pengadilan tingkat pertama
D. Semua pernyataan (a,b dan c) benar

19. Menurut KUHAP, proses persidangan setelah pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum adalah :

A. Pledoii
B. Tuntutan
C. Eksepsi
D. Pemeriksaan Terdakwa

20. Dalam hal seorang Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana, tetapi Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab (idiot, sakit jiwa) maka putusan/vonis yang sesuai adalah :

A. Pembelaan
B. Pelepasan
C. Kurungan
D. Denda

21. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana disebut :

A. Laporan
B. Kesaksian
C. Pengaduan
D. Pengakuan

22. Umumnya penangkapan harus disertai dengan surat perintah penangkapan, Namun penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, yaitu dalam hal :

A. Terdapat bukti permulaan yang cukup
B. Jika tersangka tidak mau bekerja sama dengan penyidik
C. Tersangka tertangkap tangan
D. Terdapat upaya tersangka untuk menghilangkan barang bukti

23. Di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, kecuali :

A. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri
B. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti
C. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun
D. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana

24. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan saksi yang memberatkan, saksi ini disebut sebagai saksi :

A. Saksi a Charge
B. Saksi a De Charge
C. Saksi Testimoniumde auditu
D. Saksi Mahkota

25. Yang dimaksud dengan istilah tertangkap tangan (opheerterdaad) menurut KUHAP adalah :

A. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan kejahatan
B. Tertangkapnya seseorang beberapa saat sesudah ia melakukan kejahatan
C. Jawaban A dan B benar
D. Jawaban A dan B salah

26. Yang dimaksud dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah .....

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yg didakwakan kepadanya tdk terbukti secara sah & meyakinkan.
B. Berdasarkan hasil pembuktian di pengadilan hakim berpendapat bahwa perbuatan yg didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah & meyakinkan, namun perbuatan terdakwa tersebut menurut hakim ternyata bukan termasuk sebagai perbuatan pidana
C. Jawaban a dan b benar
D. Jawaban a dan b salah

HUKUM ACARA PERDATA

27. Gugatan pada dasarnya diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya Tergugat, gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada :

A. Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat
B. Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih
C. Pengadilan Negeri dimana benda bergerak itu berada/terletak
D. Pengadilan Negeri yang berwenang

28. Gugatan dinyatakan gugur apabila :

A. Para pihak tidak hadir
B. Tergugat tidak hadir
C. Penggugat tidak hadir
D. Penggugat dan Tergugat tidak hadir

29. Gugatan diputus verstek apabila :

A. Penggugat tidak hadir
B. Para pihak tidak hadir
C. Tergugat tidak hadir
D. Pihak-pihak hadir

30. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut :

A. Intervensi
B. Voeging
C. Tussenkomst
D. Vridjwaring

31. Upaya hukum terhadap putusan verstek disebut :

A. Banding
B. Kasasi
C. Verzet
D. Peninjauan Kembali

32. Gugatan atas dasar adanya cacat tersembunyi adalah :

A. Actio in personam
B. Actio quanti minoris
C. Actio pauliana
D. Actio des aveu

33. Didalam pemeriksaan perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yang artinya :

A. Kebenaran mutlak
B. Kebenaran relatif
C. Kebenaran yang didasarkan pada bukti-bukti formil
D. Kebenaran semu

34. Eksepsi adalah bantahan :

A. Terhadap pokok perkara
B. Terhadap gugatan yang tidak menyangkut pokok perkara
C. Bantahan terhadap putusan
D. Bantahan terhadap penetapan

35. Teori yang mengajarkan bahwa fundamentum petendi harus pula menjelaskan/menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah :

A. Substantierings theorie
B. Individualserings theorie
C. Subjectiefrechtelijke theorie
D. Objectiefrechtelijke theorie

36. Eksepsi terhadap kewenangan mengadili diajukan bersama-sama dalam :

A. Pokok perkara
B. Jawaban
C. Pembuktian
D. Gugatan

37. Gugatan akan ditolak oleh hakim jika gugatan dalam keadaan :

A. Kabur
B. Kurang Pihak
C. Tidak berdasarkan hukum
D. Telah lewat waktu

38. Putusan insidentiil adalah :

A. Putusan akhir
B. Putusan yang mendahului putusan akhir
C. Putusan pokok perkara
D. Putusan deklatoir

39. Agenda acara pada hari sidang pertama dalam hukum acara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu :

A. Hakim mewajibkan para pihak agar menempuh mediasi
B. Hakim menjelaskan prosedur mediasi
C. Hakim menunda sidang untuk proses mediasi
D. Jawaban a, b dan c benar

40. Kapan gugatan rekonvensi itu harus diajukan :

A. Pada saat mengajukan jawaban
B. Sesudah mengajukan jawaban
C. Sebelum putusan pokok perkara
D. Jawaban a, b dan c adalah benar

41. KUHPerdata mengatur hubungan hukum antara :

A. Privat-privat
B. Privat-publik
C. Publik-publik
D. Notaris-Jaksa

42. Menurut hukum acara perdata, Tergugat adalah :

A. Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang
B. Orang atau badan hukum yang menurut hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain saja
C. Orang atau badan hukum yang menururt hukum diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang saja
D. Semua Jawaban salah

43. Hukum acara perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan, dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh :

A. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, asalkan Tergugat belum menyampaikan Jawaban
B. Dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, meskipun Tergugat telah menyampaikan Jawaban
C. Dilakukan oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat, meskipun Tergugat belum menyampaikan Jawaban
D. Dapat dilakukan oleh Penggugat ataupun Tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan

44. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut :

A. Eksepsi kewenangan absolut
B. Eksepsi dilatoir
C. Eksepsi kompetensi relatif
D. Eksepsi peremptoir

45. Sita Revindicatoir (revindicatoir beslag) dapat dimintakan terhadap :

A. Barang tidak bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat
B. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat
C. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat
D. Barang bergerak milik pihak ketiga yang dikuasai Tergugat

46. Dalam praktek sering dijumpai bahwa penyitaan telah dilakukan terhadap harta kekayaan milik pihak ketiga. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepentingan tersebut adalah :

A. Perlawanan
B. Gugatan
C. Derden Verzet
D. Verzet

47. Apabila Hakim memutus perkara perdata dan ternyata di dapati bahwa surat kuasa penggugat tidak Sempurna, maka putusan perkara seperti ini dapat :

A. Ditolak
B. Diterima
C. Tidak dapat diterima
D. Ketiganya salah

48. Untuk mewakili klien beracara di pengadilan disyaratkan menggunakan surat kuasa yang bersifat :

A. Umum dan khusus
B. Umum
C. Khusus
D. Semua benar

49. Secara umum, Pasal 118 HIR menentukan asas “Actor Sequitor Forum Rei”. Yang maksudnya adalah :

A. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Tergugat
B. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Penggugat
C. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal saksi dan barang bukti
D. Gugatan harus diajukan kepengadilan yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal Penggugat dan Turut Tergugat

50. Unsur-unsur surat gugatan adalah :

A. Identitas para pihak, Fundamentum Petendi, dan Petitum
B. Identitas para pihak, gugatan dan tuntutan
C. Uraian tentang gugatan dan tuntutan
D. Uraian lengkap posita dan petitum

51. Sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dimintakan terhadap :

A. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat
B. Barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat
C. Barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat
D. Barang tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat

52. Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata dapat diajukan berdasarkan alasan :

A. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan
B. Melanggar hukum yang berlaku
C. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
D. Semua benar

PERAN DAN FUNGSI ORGANISASI ADVOKAT

53. Saat ini ketentuan mengenai Advokat diatur dalam Undang-undang Nomor :

A. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002
B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003
C. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002
D. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

54. Di bawah ini adalah beberapa organisasi profesi Advokat yang terhimpun dalam PERADI, kecuali :

A. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
B. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
C. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
D. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN)

55. Tugas seorang Advokat adalah memberikan jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal di bawah ini, kecuali :

A. Memberikan Konsultasi Hukum
B. Memberikan Bantuan Hukum
C. Memberikan Pendidikan Hukum
D. Membela Kepentingan Hukum Klien

56. Induk Organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat Undang-undang Advokat adalah :

A. FKAI
B. PERADI
C. PERADIN
D. PUSBADHI

57. Wilayah kerja Advokat sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 adalah :

A. Domisili Advokat tersebut
B. Domisili klien yang dibelanya
C. Domisili Advokat dan klien yang dibelanya
D. Seluruh wilayah Republik Indonesia

58. Sebelum lahirnya organisasi Advokat yang dibentuk oleh delapan organisasi, maka delapan organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi / herregistrasi advokat dengan menggunakan nama :

A. IPHI (Ikatan Pengacara Hukum Indonesia)
B. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia)
C. FKAI (Forum Komunikasi Advokat Indonesia)
D. KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia)

59. Istilah PERADI, Perhimpunan Advokat Indonesia dapat dilihat :

A. Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
B. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
C. Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta 21 Desember 2004
D. Jawaban A, B, C, salah

60. Eksistensi seorang Advokat setelah keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai :

A. Institusi Hukum
B. Kuasa Hukum
C. Penegak Hukum
D. Pendekar Hukum

61. Beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan telah mendapat keputusan, Pasal-pasal tersebut adalah :

A. Pasal 12 tentang pengawasan dan Pasal 31 tentang ketentuan pidana
B. Pasal 12 tentang pengawasan dan Pasal 23 tentang Advokat Asing
C. Pasal 32 tentang ketentuan peralihan
D. Jawaban B dan C adalah benar

62. Pengertian Advokat sebagaimana disebut dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah :

A. Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini
B. Orang yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat yang bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang

C. Orang yang berprofesi memberi pelayanan hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang
D. Jawaban A, B, C adalah benar

63. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) UU Advokat, Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap jabatan sebagai :

A. Pimpinan Dewan Kehormatan
B. Pimpinan Partai Politik
C. Pimpinan DPR/MPR
D. Pimpinan Organisasi Terlarang

64. Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara :

A. Paling lama 5 tahun
B. Paling lama 7 tahun
C. 3 tahun
D. 2 tahun

65. Dalam Undang-undang Advokat diatur mengenai hak Immunitas Advokat, yaitu :

A. Hak Advokat untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu perkara
B. Hak Advokat untuk menolak suatu perkara jika diyakini tidak ada dasar hukumnya
C. Hak Advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan
D. Jawaban A dan B benar

66. Hakim, Jaksa, Kepolisian, Avokat sebagai penegak hukum selain diatur oleh Undang-undang, mempunyai fungsi masing-masing :

A. Hakim mewakili kepentingan negara, Jaksa dan Kepolisian mewakili kepentingan Pemerintah, Advokat mewakili kepentingan masyarakat
B. Hakim mewakili kepentingan pemerintah, Jaksa dan Kepolisian mewakili kepentingan negara, Advokat mewakili kepentingan masyarakat
C. Hakim mewakili kepentingan negara, Jaksa, Kepolisian dan Advokat mewakili kepentingan masyarakat
D. Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Advokat mewakili kepentingan penegakkan hukum, mendapat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

67. Profesi Advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dikenal dengan istilah apakah “profesi terhormat” tersebut :

A. Honour profession
B. Officium Juris
C. Officium Nobile
D. Respected Profession

68. Besarnya honorarium Advokat yang diterima dari kliennya ditentukan berdasarkan :

A. Jumlah yang ditetapkan oleh Advokat dengan mempertimbangkan unsur senioritas dan popularitas Advokat
B. Kemampuan Klien
C. Kesepakatan Advokat dengan Klien
D. Jenis perkara yang ia tangani dan kebutuhan dalam menangani perkara itu

69. Bagaimanakah status Hukum Kode Etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya UU Advokat :

A. Tidak berlaku karena terdapat Kode Etik yang baru setelah lahirnya UU Advokat
B. Berkekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 33 UU Advokat
C. Wajib disempurnakan sesuai dengan Pasal 33 UU Advokat
D. Hanya mengikat bagi Advokat yang diangkat sebelum lahirnya UU Advokat

70. Pasal 16 UU Advokat Jo. Pasal 7 huruf g Kode Etik mengatur ketentuan tentang Hak Immunitas bagi seorang Advokat dalam lingkup :

A. Pidana
B. Perdata
C. Perdata dan Pidana
D. Tata Usaha Negara

71. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan :

A. Polisi
B. Pemerintah
C. Jaksa dan Hakim
D. Semua Benar

72. Kode Etik Advokat ditetapkan di Jakarta pada tanggal :

A. 23 Mei 2003
B. 23 Juni 2002
C. 23 Mei 2002
D. 23 Mei 2001

73. Surat koresponden yang diberi tanda “Sans Prejudice“ maksudnya adalah :

A. Surat tersebut dibuat tanpa adanya prasangka
B. Surat tersebut bersifat rahasia
C. Surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan
D. Surat tersebut harus ditunjukkan kepada hakim yang memeriksa perkara

74. Bolehkah seorang Advokat menolak calon kliennya :

A. Boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya
B. Tidak boleh, karena agama atau partai calon kliennya, lain dari yang dimiliki oleh Advokat tersebut
C. Tidak boleh, karena Advokat adalah sebagai pemegang profesi bebas
D. Boleh, karena ada klien berarti ada rezeki

75. Jika seorang Advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, maka :

A. Advokat tersebut hanya dapat menjalankan profesinya diluar sidang
B. Advokat tersebut hanya dapat memberikan konsultasi hukum
C. Advokat tersebut masih dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau diluar sidang
D. Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau diluar sidang

76. Sifat bantuan hukum yang diberikan Advokat pada teman sejawatnya yang sedang didakwa dalam perkara pidana adalah :

A. Wajib atas permintaan Advokat yang didakwa itu atau jika ditunjuk oleh organisasi profesi
B. Boleh kalau Advokat yang didakwa bisa memenuhi honorarium yang ia minta
C. Tidak Boleh karena Advokat adalah penegak hukum, maka ia tidak seharusnya melanggar hukum
D. Wajib diminta ataupun tidak diminta oleh Advokat yang didakwa itu

77. Berdasarkan Kode Etik Advokat, apakah mantan Hakim dibenarkan untuk beralih profesi menjadi Advokat :

A. Tidak dapat dibenarkan karena Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri
B. Tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan conflict of interest atau pertentangan kepentingan
C. Dapat, karena sama halnya dengan Advokat, hakim juga berkedudukan sebagai penegak hukum
D. Dapat, namun dalam jangka waktu 3 tahun ia tidak dapat menangani perkara yang ditanganinya di Pengadilan tempatnya terakhir dia bekerja

78. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka sidang dugaan pelanggaran kode etik .....

A. Dihentikan sampai pengadu bisa menghadirkan teradu
B. Dihentikan dan dipanggil untuk ketiga kalinya
C. Diteruskan tanpa kehadiran teradu
D. Diteruskan dengan acara memutuskan pengaduan tidak dapat diteruskan

79. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia berupa :

A. Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaan dari organisasi profesi
B. Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan

dari keanggotaan organisasi profesi
C. Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
D. Teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi

80. Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat, baik pengadu maupun pihak yang teradu :

A. Harus hadir secara pribadi, namun jika dikehendaki dapat diwakili oleh penasehat
B. Harus hadir secara pribadi dan jika dikehendaki dapat didampingi oleh penasehat
C. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada Advokat
D. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada orang lain

81. Seorang Advokat dapat diberhentikan dari profesinya sebagai Advokat berdasarkan keputusan :

A. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi setempat berdasarkan pertimbangan Organisasi Advokat
B. Keputusan Ketua Mahkamah Agung
C. Keputusan Organisasi Advokat
D. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi

82. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Advokat adalah bersifat :

A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding
B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding
C. Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka
D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak

83. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Advokat adalah bersifat :

A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding
B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding
C. Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka
D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak

84. Apa yang dilakukan oleh seorang Advokat terlebih dahulu jika menerima berkas perkara dari kliennya :

A. Menyiapkan surat kuasa untuk segera ditandatangani
B. Meminta klien untuk membayar uang untuk menangani perkaranya
C. Langsung mempelajari berkas perkaranya
D. Menanyakan apakah berkas perkaranya pernah dikuasakan kepada Kuasa Hukum atau orang lain

HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA

85. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa :

A. UU No. 5 Tahun 1960 direvisi dengan UU No. 8 Tahun 2004
B. UU No. 5 Tahun 1986 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004
C. UU No. 5 Tahun 1988 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004
D. UU No. 15 Tahun 1986 direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004

86. Pada hakekatnya PTUN berkedudukan di :

A. Di ibukota Kabupaten dan Propinsi
B. Di ibukota Kabupaten dan Pemerintah Kota
C. Di ibukota Propinsi dan Pemerintahan
D. Semuanya benar

87. Tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas Keputusan TUN di Peradilan TUN :

A. 40 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
B. 30 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
C. 60 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui
D. 90 hari setelah Keputusan TUN diterima atau diketahui

88. Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di Peradilan TUN :

A. Gugatan sedapat mungkin disertai Surat Keputusan TUN yang disengketakan
B. Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang Advokat
C. Gugatan tidak perlu ditandatangani
D. Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum

89. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal istilah berikut ini, kecuali :

A. Dismissal Process
B. Perlawanan
C. Verstek
D. Putusan Pendahuluan/Sela

90. Dalam pemeriksaan persiapan, Hakim berwenang untuk :

A. Mengajukan pertanyaan pada saksi Ahli
B. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat
C. Memanggil Saksi Ahli
D. Meminta Penggugat melengkapi alat bukti

91. Yang merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah ini adalah :

A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
B. Keputusan yang bersifat umum

C. Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata
D. Keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil

92. Didalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas ”Presumption Justae Causa” yang artinya adalah :

A. Prinsip praduga tak bersalah
B. Keputusan Tergugat haruslah dianggap salah sampai ada putusan pengadilan yang syah
C. Keputusan Tergugat haruslah dianggap benar sampai ada putusan pengadilan yang syah
D. Gugatan Penggugat haruslah dianggap benar sampai dengan adanya putusan yang syah

93. Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan Gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara :

A. Keputusan Pejabat TUN tidak sesuai dengan kehendak Penggugat
B. Keputusan Pejabat TUN bersifat umum
C. Keputusan Pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup
D. Keputusan Pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

94. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah :

A. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara
B. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual dan kongkrit
D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan/pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual dan kongkrit

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

95. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak jelas, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka dalam perceraian, panggilan dilakukan :

A. Lewat Bupati tempat tinggal Penggugat
B. Lewat Bupati tempat tinggal Tergugat
C. Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan mengumumkannya satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain
D. Semuanya Benar

96. Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena :

A. Kematian
B. Perceraian
C. Atas Putusan Pengadilan
D. Semuanya benar

97. Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang :

A. UU No. 7 Tahun 1989 Juncto 8 Tahun 2006
B. UU No. 7 Tahun 1989 Juncto 3 Tahun 2006
C. UU No. 2 Tahun 1989 Juncto 3 Tahun 2006
D. UU No. 5 Tahun 1986 Juncto 5 Tahun 2004

98. Dibawah ini adalah bidang-bidang sengketa orang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, kecuali :

A. Perkawinan dan Perceraian
B. Kewarisan, Wasiat dan Hibah
C. Waqaf dan Shadaqah
D. Baitul Maal, Zakat dan Infaq

99. Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya adalah :

A. Tiga bulan
B. Satu bulan
C. Enam bulan
D. Dua belas bulan

100. Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila :

A. Diucapkan ikrar talaknya oleh sisuami dihadapan dua orang saksi
B. Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
C. Apabila amar putusan Pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan hak dari salah satu pihak yang berperkara
D. Apabila disaksikan dan disetujui oleh wali hakim

101. Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama :

A. Seratus Dua Puluh Hari
B. Seratus Dua Puluh Lima Hari
C. Seratus Tiga Puluh Hari
D. Seratus Tiga Puluh Lima Hari

102. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada :
A. Pihak Penggugat
B. Pihak yang Kalah
C. Pihak Tergugat
D. Pihak Penggugat dan Tergugat

103. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama dikenal dengan Talak Ba'in Kubraa. Apa arti dari Talak Bain Kubraa tersebut :

A. Talak Kesatu
B. Talak kesatu dan Kedua
C. Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya
D. Jawaban A dan B adalah Benar

104. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang disebut :

A. Khuluk
B. Talak Bain Kubraa
C. Taklik talak
D. Mut'ah

105. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama yaitu perkara …..

A. Cerai Talak
B. Cerai Gugat
C. Itsbat Nikah
D. Rujuk

106. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

A. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
B. Hilangnya Akta Nikah
C. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
D. Jawaban A, B dan C adalah benar

107. Jika upaya perdamaian terhadap pasangan suami isteri tidak tercapai, maka perceraian hanya dapat dilakukan di :

A. Dikantor KUA Setempat
B. Didepan Penghulu
C. Didepan sidang Pengadilan Agama
D. Didepan kedua orang tua

108. Berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah :

A. Salah satu pihak zina
B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut
C. Salah satu pihak melakukan kekejaman
D. Salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap

109. Yang menyebabkan putusanya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya disebut :

A. Li'an
B. Khuluk

C. Talak Ba'in Kubraa
D. Talak Sunny

110. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penetapan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama haruslah dimulai dengan :

A. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
C. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
D. Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

HUKUM ACARA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

111. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan hukum formil dari Undang-undang :

A. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
B. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
C. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
D. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja

112. Sebelum pengadilan hubungan industrial terbentuk, instansi manakah yang berwenang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial :

A. Pengadilan Negeri
B. Pengadilan Tata Usaha Negara
C. Arbitrase
D. P4D/P4P

113. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau peraturan terhadap ketentuan perundang-undangan, Perjanjian kerja, Peraturan perusahaan atau Perjanjian kerja sama disebut perselisihan :

A. Kepentingan
B. Hak
C. PHK
D. Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

114. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Perkara yang menyangkut perselisihan Perburuhan di Perusahaan Swasta diperiksa berdasarkan Undang-undang :

A. UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
B. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

C. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
D. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja

115. Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk, terhadap perselisihan hubungan industrial atau PHK yang diselesaikan P4P atau lembaga lain yang setingkat dan belum diputus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan :

A. P4P
B. Pengadilan Tata Usaha Negara
C. Pengadilan Hubungan Industrial
D. Mahkamah Agung

116. Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut perselisihan :

A. Kepentingan
B. PHK
C. Hak
D. Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

117. Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Hukum Formil, saat ini diatur dalam Undang-undang :

A. UU No. 13 Tahun 2003
B. UU No. 18 Tahun 2003
C. UU No. 2 Tahun 2004
D. UU No. 32 Tahun 2004

118. Apa istilahnya perundingan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial :

A. Bipartit
B. Musyawarah mufakat
C. Tripartit
D. Musyawarah

119. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berunding sebagai pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial :
A. 10 hari
B. 20 hari
C. 30 hari
D. 60 hari

120. Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah disebut :

A. Konsiliasi
B. Mediasi
C. Arbitrase
D. Advokasi